



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1189 DEL 23/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART. 50 PER IL SERVIZIO DI CERNITA, INSACCHETTAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DI RIFIUTI COMBUSTI PRESSO LAREA CONDOMINIALE IN VIA DEL COMMERCIO 4 (MONTEROTONDO) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART. 50 PER IL SERVIZIO DI CERNITA, INSACCHETTAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DI RIFIUTI COMBUSTI PRESSO L'AREA CONDOMINIALE IN VIA DEL COMMERCIO 4 (MONTEROTONDO) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL CIG: B8FC276BA1

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2025 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028

VISTO l'articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, che prevede per affidamento dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, la possibilità al ricorso all'affidamento diretto;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le procedure di affidamento e nello specifico:

Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Precisato che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sottosoglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento

Ravvisata la necessità di provvedere alla bonifica dell'area condominiale denominata "Green Village" sita in via del Commercio 4- Monterotondo per la presenza di rifiuti combustibili

Visto il preventivo acquisito al nostro prot. n.ro 55913 in data 02/10/2025 inviato dalla società Pomili Demolizioni Speciali SRL con sede in via Salaria km 26+300, snc - 00015 Monterotondo (Roma) P. I./C.F. 12376051004 per le seguenti prestazioni:

- 1. Campionamento e Certificato analitico sui rifiuti**
- 2. Servizio di Cernita, con i nostri operatori, ed Insacchettamento in BIG BAG colorati**
- 3. Avvio a smaltimento dei rifiuti Organici Contenenti Sostanze Pericolose**
- 4. Trasporto**

Di affidare alla società POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL l'affidamento in oggetto per un importo di 4.897,54 euro oltre IVA 22% , per un totale complessivo di € 5.975,00;

Di impegnare la somma di 853,00 sul cap.359000 del bilancio in corso "INTERVENTI PER TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI" SIOPE 1.03.02.99.999

DI Imputare la somma di 5.122,00 all'impegno 1577-0/2024 capitolo 468000 spese per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u." Siope 1.03.02.11.999

RICHIAMATO il CIG B8FC276BA1 acquisito tramite la piattaforma digitale certificata e-procurement Traspare del Comune di Monterotondo;

CONSIDERATO che l'impresa individuata è in possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di ordine generale per eseguire la prestazione richiesta;

VISTA la dichiarazione dell'operatore economico di mancanza dei motivi ostativi per operare con la pubblica amministrazione, rilasciate sulla Piattaforma "TRASPARE" ai sensi degli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il DURC on-line rilasciato in data 17/10/2025 n.ro prot. INAIL_51238075 scadenza 14/02/2026

PRESO ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1 comma 9 lett e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile del Procedimento individuato e al Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio;

VISTA la nota del Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche del 24 maggio 2011 prot. n. 21158 ad oggetto "Applicazione delle spese per l'esecuzione dei pagamenti dell'Ente";

RAVVISATA La rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

VISTI:

- l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, sulla copertura finanziaria;

DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 l'incarico in oggetto alla società Pomili Demolizioni Speciali SRL con sede in via Salaria km 26+300, snc - 00015 Monterotondo (Roma) P. I./ C.F. 12376051004 per ad un importo complessivo di € 5.975.00 - CIG B8FC276BA1
3. DI IMPEGNARE la somma di 853,00 sul cap.359000 del bilancio in corso "INTERVENTI PER TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI" SIOPE 1.03.02.99.999 società Pomili Demolizioni Speciali SRL con sede in via Salaria km 26+300, snc - 00015 Monterotondo (Roma) P. I./ C.F. 12376051004
4. DI IMPUTARE la somma di 5.122,00 all'impegno 1577-0/2024 capitolo 468000 spese per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u." Siope 1.03.02.11.999 società Pomili Demolizioni Speciali SRL con sede in via Salaria km 26+300, snc - 00015 Monterotondo (Roma) P. I./ C.F. 12376051004
5. DI STABILIRE che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del dipartimento Governo del Territorio Arch. Andrea Cucchiaroni
6. DI PUBBLICARE la presente determinazione: all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, e l'attestazione della copertura finanziaria;
8. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso

giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2.07.2010, n.104

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1444 del 17/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 22/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1444**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART. 50 PER IL SERVIZIO DI CERNITA, INSACCHETTAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DI RIFIUTI COMBUSTI PRESSO LAREA CONDOMINIALE IN VIA DEL COMMERCIO 4 (MONTEROTONDO) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **23/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 23/12/2025